

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 525 - 526/2531

บริษัท ไทยเอเชียประกันภัย จำกัด กับ  
พวก

โจทก์

นายรังสรรค์ สุขสมกิจ กับพวก

จำเลย

นายวันชัย แก้วกำชัยเจริญ ทนายจำเลย  
ที่ 2 ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 286)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกัน โดยเรียกบริษัท ไทย  
เอเชียประกันภัย จำกัด ว่าโจทก์ที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลคุณก็ว่าโจทก์  
ที่ 2 และนายประวิทย์หงรัตนากร ว่าโจทก์ที่ 3 กับเรียกนายรังสรรค์ สุขสมกิจ ว่า  
จำเลยที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยยงค์ค้าวัตถุก่อสร้าง ว่า จำเลยที่ 2 และบริษัท  
ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัดว่า จำเลยที่ 3 ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 2 ขอดอนฟ้องจำเลย  
ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 และโจทก์ในสำนวนหลังซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกขอดอน  
ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นโจทก์ที่ 3 และที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 48,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 281,280)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ